

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

2084/25/פ

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – שעות היעדרות מעבודה לאישה בהריון בר-סיכון), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7(ה), בפסקה (2), האמור בו יסומן כפסקת משנה "(א)" ואחריה יבוא :

"(ב) לגבי אישה בהריון בר-סיכון, אם היא עובדת במשרה מלאה כאמור בפסקת משנה (א) – 60 שעות במשך חודשי הריונה, ואם היא עובדת בחלקיות משרה כאמור באותה פסקת משנה – החלק היחסי מ-60 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה; לעניין זה, "הריון בר-סיכון" – הריון שהתעוררו במהלכו סיבוכים שעלולים לסכן את בריאות האישה או העובר, וניתן על כך אישור רופא בכתב."

דברי הסבר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), קובע כי אישה בהריון רשאית להיעדר ממקום עבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לצורך פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. במסגרת החוק אין התייחסות לנשים בהריון בר-סיכון, אשר עקב מצבן הרפואי נדרשות לבצע בדיקות רפואיות לעיתים תכופות יותר.

לפיכך מוצע לתקן את החוק, ולקבוע שלאישה שהריונה הוא הריון בר-סיכון, ויש לה על כך אישור רפואי, תהיה תוספת של מחצית משעות היעדרות מהעבודה שקובע הסעיף, במשך חודשי הריונה. כך, אם היא עובדת משרה מלאה כנהוג במקום עבודתה היא תהיה זכאית ל-60 שעות היעדרות לצורך פיקוח וביצוע בדיקות רפואיות שקשורות בהריון, ואם היא עובדת במשרה חלקית היא תהיה זכאית לחלק היחסי מ-60 שעות בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת (5182/20/פ).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (272/21/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (90/22/פ) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (93/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (156/23/פ ; 567/24/פ) ועל ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (764/23/פ ; 569/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (946/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)